CONTRAT DE MAINTENANCE

Application SM Travel — smtravel.fr

Établi à Tunis, le 22 octobre 2026. Ce document est un projet. Les mentions entre crochets se remplissent avant la signature. Il ne remplace pas l'avis d'un conseil juridique.

1. Les parties

Entre les soussignés :

LE CLIENT

Société SM services & consulting
Forme SARL
Marque SM Travel
Matricule fiscal 1915331L
Adresse 4 Bis Rue du Mali, 4e étage, bureau n° 4, Jeanne d'Arc, Tunis 1002, Tunisie
Téléphone +216 54 819 879
E-mail services@smtravel.fr
Représentée par [nom, prénom, qualité]

LE PRESTATAIRE

Dénomination [à compléter]
Forme [à compléter]
Matricule fiscal [à compléter]
Adresse [à compléter]
Téléphone [à compléter]
E-mail [à compléter]
Représenté par [nom, prénom, qualité]

Le Client exploite la plateforme SM Travel. Le Prestataire assure sa maintenance. Ensemble, ils sont « les Parties ».

2. Objet

Le présent contrat confie au Prestataire la maintenance de l'application SM Travel déjà en service à l'adresse https://www.smtravel.fr, afin d'en préserver le fonctionnement, la sécurité et l'usage quotidien par l'agence.

La maintenance porte sur le logiciel tel qu'il existe à la date de signature : site vitrine, espaces étudiant, conseiller, responsable dossier et administrateur, finance et commissions, ressources humaines (employés, congés, présences, paie, absences et attestations), messagerie WhatsApp de l'agence, mail de l'agence, notifications et paramètres.

Une évolution nouvelle, un nouveau module ou une refonte fait l'objet d'un devis séparé. Elle n'est pas comprise dans le forfait.

3. Prestations comprises

Pendant la durée du contrat, le Prestataire assure :

- la correction des anomalies qui empêchent une fonction existante de produire le résultat prévu ;
- la prise en charge des demandes selon les délais de l'article 5 ;
- les mises à jour de sécurité des composants de l'application, lorsqu'elles peuvent être appliquées sans changer le fonctionnement convenu ;
- une vérification mensuelle que l'application répond et que les sauvegardes prévues sont bien produites ;
- l'assistance à l'administrateur de l'agence pour l'usage des écrans existants, dans la limite de deux heures par mois ;
- un court compte rendu mensuel : incidents traités, points ouverts, sauvegarde constatée.

Les heures d'assistance non utilisées ne sont pas reportées. Au-delà de deux heures, le temps supplémentaire est facturé au taux indiqué à l'article 7, après accord écrit du Client.

4. Ce qui n'est pas compris

- la création de fonctions, d'écrans ou de documents qui n'existent pas à la signature ;
- le coût de l'hébergement, du nom de domaine, des certificats, de WhatsApp (Meta), de la messagerie et de tout service payé à un tiers ;
- la saisie des dossiers, des paiements, des salaires et des contenus ;
- la formation du personnel au-delà des deux heures mensuelles ;
- la réparation d'un incident causé par une modification faite hors du Prestataire, par un mot de passe divulgué, ou par une panne du fournisseur d'hébergement, de Meta ou du réseau ;
- la récupération de données si le Client a refusé ou interrompu les sauvegardes.

5. Délais de prise en charge

Les délais courent pendant les jours ouvrés, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de Tunis, hors jours fériés tunisiens. Une demande reçue en dehors de cette plage est réputée reçue à l'ouverture suivante.

Priorité	Prise en charge	Exemples
Critique	4 heures ouvrées	Application inaccessible, connexion impossible, paiement ou fiche de paie bloqué pour tous les utilisateurs.
Majeure	1 jour ouvré	Une fonction importante est en panne pour une partie des utilisateurs, sans arrêt général.
Ordinaire	5 jours ouvrés	Affichage incorrect, libellé, gêne limitée, question d'utilisation.

La prise en charge est le premier retour utile : diagnostic, contournement ou correction. Le délai de correction dépend de la cause. Un incident dû à un tiers n'est pas imputable au Prestataire, qui aide toutefois le Client à le signaler.

Le Client désigne un interlocuteur unique. Les demandes passent par l'adresse e-mail indiquée en tête, avec une description, la page concernée et, si possible, une capture.

6. Disponibilité et sauvegardes

Le Prestataire vise une disponibilité de l'application de 99 % par mois civil, hors maintenance annoncée, hors panne de l'hébergeur et hors cas de force majeure. Une fenêtre de maintenance peut être placée un vendredi après 18 h, ou un autre créneau annoncé au moins 24 heures à l'avance.

Le Client reste titulaire de l'hébergement et des accès. Le Prestataire s'assure qu'une sauvegarde de la base et des fichiers déposés est lancée au moins une fois par jour et conservée trente jours, sur un espace dont le Client a la propriété. Une restauration est tentée au plus une fois par trimestre, sur un jeu d'essai, pour vérifier que la copie est lisible.

7. Prix et paiement

Forfait mensuel de maintenance : [montant en toutes lettres] dinars tunisiens hors taxes, soit [montant en chiffres] DT HT.

Heure supplémentaire, après accord : [montant] DT HT.

La taxe sur la valeur ajoutée s'ajoute si elle est due. Le forfait est facturé au début de chaque mois. Le Client paie par virement sous quinze jours à compter de la facture, sur le compte indiqué par le Prestataire.

Un retard de plus de quinze jours après une relance écrite autorise le Prestataire à suspendre les prestations non critiques jusqu'au paiement, sans effacer les données du Client.

Le forfait est révisé une fois par an, à la date anniversaire, dans la limite de la variation de l'indice des prix à la consommation publié par l'INS, sauf accord écrit sur un autre montant.

8. Durée

Le contrat prend effet à la date de signature des deux Parties, pour douze mois. Il se renouvelle ensuite par périodes de douze mois, sauf résiliation notifiée par lettre recommandée ou par e-mail avec accusé de réception, au moins trente jours avant l'échéance.

Chaque Partie peut résilier de plein droit si l'autre n'a pas réparé un manquement grave dans les quinze jours d'une mise en demeure écrite restée sans effet.

À la fin du contrat, le Prestataire remet les accès, la dernière sauvegarde et un état des points ouverts. Il retire ses accès personnels dans les cinq jours ouvrés.

9. Obligations du Client

- fournir les accès nécessaires et un interlocuteur joignable aux heures ouvrées ;
- ne pas modifier le code, le serveur ou la base sans en avertir le Prestataire ;
- conserver la confidentialité des mots de passe et retirer les comptes des personnes qui quittent l'agence ;
- signaler un incident dès qu'il est constaté, avec les éléments utiles au diagnostic ;
- régler les factures des tiers (hébergement, domaine, WhatsApp, messagerie) afin que l'application puisse continuer de fonctionner.

10. Données personnelles et confidentialité

L'application contient des données d'étudiants, de familles et de salariés : identité, dossiers, paiements, présences et salaires. Le Client en est responsable. Le Prestataire n'y accède que pour exécuter ce contrat.

Le Prestataire ne copie ces données que pour la sauvegarde et le diagnostic, ne les cède pas, et ne les utilise pas pour un autre client. Il les protège par des accès nominatifs. À la fin du contrat, il détruit les copies qui ne sont plus nécessaires à une obligation légale, et le confirme par écrit.

Chaque Partie garde confidentiels les prix, les accès et les informations non publiques reçus de l'autre, pendant le contrat et trois ans après. Cette obligation ne couvre pas une information déjà publique ou exigée par une autorité.

Une réclamation relative aux données personnelles peut être adressée au Client à services@smtravel.fr. L'autorité tunisienne compétente est l'Instance nationale de protection des données personnelles.

11. Propriété

L'application, les bases, les fichiers déposés par l'agence et la marque SM Travel restent la propriété du Client. Le contrat ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle au Prestataire.

Les corrections et petits ajustements réalisés dans le forfait sont cédés au Client au fur et à mesure de leur mise en service et du paiement des factures correspondantes. Le Prestataire conserve la propriété de ses méthodes, outils et composants génériques qui ne contiennent aucune donnée du Client.

Le Prestataire ne réutilise pas les données ni les documents de l'agence dans une autre réalisation.

12. Responsabilité

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. Il met en œuvre la compétence attendue d'un professionnel de la maintenance d'applications web. Il ne garantit pas un fonctionnement sans aucune interruption.

Sa responsabilité, toutes causes réunies sur une année contractuelle, est limitée au montant hors taxes payé par le Client au titre du présent contrat pendant les trois mois précédant le fait générateur. Sont exclus les dommages indirects : perte de chiffre d'affaires, perte d'une opportunité commerciale, atteinte à l'image.

Cette limite ne s'applique pas en cas de faute lourde, de dol, ou d'atteinte aux données résultant d'un manquement du Prestataire à l'article 10.

13. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard dû à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur : catastrophe, guerre, décision d'une autorité, panne générale d'un réseau ou d'un fournisseur indispensable. La Partie concernée prévient l'autre sans délai. Si l'empêchement dure plus de trente jours, chaque Partie peut résilier sans indemnité, les sommes dues pour la période déjà écoulée restant acquises.

14. Dispositions générales

- Le contrat et son annexe expriment l'entier accord des Parties sur la maintenance. Ils remplacent tout échange antérieur sur le même objet.
- Une modification n'est valable que si elle est écrite et signée, y compris par signature électronique fiable.
- Si une clause est déclarée nulle, les autres continuent de s'appliquer.
- Le fait de ne pas se prévaloir d'une clause n'empêche pas de s'en prévaloir plus tard.
- Le Prestataire peut se faire aider par un sous-traitant, dont il reste responsable envers le Client. Il n'en informe le Client que si cette personne accède aux données.
- Le contrat est soumis au droit tunisien. À défaut d'accord amiable dans les trente jours d'une réclamation écrite, les tribunaux de Tunis sont compétents.

Le contrat est signé en deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Annexe — Grille de priorité

Cette annexe fait partie du contrat. En cas de doute sur la priorité, les Parties retiennent le niveau le plus élevé tant que le diagnostic n'a pas montré le contraire.

- Critique : plus aucun utilisateur ne peut se connecter, encaisser un paiement, ou émettre la paie du mois.
- Majeure : WhatsApp, le mail de l'agence, les présences ou la finance sont inutilisables pour une équipe, alors que le reste de l'application répond.
- Ordinaire : un libellé, un export, un filtre ou une question d'usage, sans blocage du travail.

Signatures

Fait à Tunis, le [date], en deux exemplaires.

Pour le Client	**Pour le Prestataire**
SM services & consulting	[dénomination]
Nom :	Nom :
Qualité :	Qualité :
Lu et approuvé	*Lu et approuvé*
Signature et cachet :	Signature et cachet :